

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1850/2537

ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด
นาย สิตปาราย อาสุ วา รี
นาย พรชัย แซ่ลิ้ม

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 225, มาตรา 247

ปัญหาว่าสถานที่เช่าพิพาทเป็นทางเท้าตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์กันในการพิจารณาไม่ใช่เรื่องอำนาจฟ้อง ทั้งไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อคำร้องของผู้ร้องมิได้อ้างว่าสถานที่เช่าเป็นทางเท้าตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นตามคำร้องและเป็นข้อที่มีได้ว่กันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิยกปัญหานี้ขึ้นฎีกาได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่เช่า คือที่ว่างหน้าร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ (บางลำภู) ทางด้านถนนตานีของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายอมและออกหมายบังคับคดีให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกจากที่เช่า

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมิได้เป็นบริวารของจำเลย ผู้ร้องเช่าที่ว่างหน้าร้านค้าของโจทก์ ยาว 2.60 เมตร เพื่อขายของจากโจทก์โดยตรง โดยรับโอนสิทธิการเช่าที่ครึ่งหนึ่งจากนายสำเภาธนะวิบูลย์ เมื่อปี 2523 ส่วนอีกครึ่งหนึ่งรับโอนมา จาก นาง

รัตนาลือประชากร เมื่อปี 2524 นอกจากนี้สหกรณ์กรุงเทพ จำกัดเจ้าของผู้ให้โจทก์
เช่าอาคารและที่ว่างหน้าร้านค้าของโจทก์ก็ได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับโจทก์แล้ว โจทก์
จึงไม่มีสิทธิบังคับให้ผู้ร้องออกจากที่พิพาท ขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดี

โจทก์คัดค้านว่า โจทก์ได้สิทธิการเช่าอาคารและที่ว่างหน้าร้านค้าของโจทก์จาก
สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด มีกำหนด 25 ปีนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ผู้ร้องเป็น
บริวารจำเลยและไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลย โจทก์มีสิทธิ
บังคับจำเลยและบริวารได้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องซึ่งเป็นบริวารของจำเลยต้องขนย้าย
ออกไป

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริง เชื่อว่านายสำเภากับนางรัตนาเช่าช่วงที่ว่างหน้าร้าน
ค้าของโจทก์จากจำเลย ผู้ร้องรับโอนสิทธิการเช่ามาจากนายสำเภากับนางรัตนา จึง
เป็นผู้เช่าช่วงมีฐานะเป็นบริวารของจำเลยเช่นเดียวกับนายสำเภาและนางรัตนา ส่วน
ที่ผู้ร้องฎีกาข้อที่สองว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้ระงับ
สิ้นลงแล้ว โจทก์จึงหมดสิทธิต่าง ๆ ในสถานที่เช่าพิพาทแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับคดี
แก่ผู้ร้องนั้นเห็นว่า แม้สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จะสิ้นสุด
แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อผู้ร้องเป็นบริวารจำเลยผู้เช่าช่วงจากโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิ
บังคับคดีแก่ผู้ร้องได้ เพราะโจทก์มีหน้าที่ต้องส่งมอบสถานที่เช่าพิพาทคืนให้สหกรณ์
กรุงเทพ จำกัดผู้ให้เช่าเมื่อสัญญาเช่าได้ระงับลง ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาข้อสุดท้ายว่า สัญญา

เช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบัญญัติห้ามขายหรือวางของบนทางเท้านั้น เห็นว่า ปัญหาว่า สถานที่เช่าพิพาทเป็นทางเท้าตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์กันในทางพิจารณาไม่ใช่เรื่องอำนาจฟ้อง อีกทั้งไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อคำร้องของผู้ร้องมิได้อ้างว่าสถานที่เช่าเป็นทางเท้าตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจึงเป็นเรื่องนอกประเด็นตามคำร้อง และเป็นข้อที่มีได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิยกปัญหาชั้นฎีกาได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สอนิเถร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>